

حقوق مدنی ۳: قواعد عمومی قراردادها

حقوق مدنی ۳

تاریخ جلسه: ۱۴۰۵/۶/۴

استاد: نامشخص

سرفصل‌ها: ۵ بخش

مدت صوت: ۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

این جزوه فقط محتوای درس است – روایت جلسه، حضور و غیاب، تکلیف‌ها و خبرهای کلاس در پیام‌های تلگرام آمده‌اند و اینجا تکرار نمی‌شوند. نکته‌های امتحانی داخل متن با رنگ متفاوت مشخص شده‌اند، و هر جمله‌ای که استاد نگفته باشد با برچسب «خارج از کلاس» جدا شده است.

کلیات قواعد عمومی قراردادها و تحلیل ماده ۱۸۳ قانون مدنی

محدوده درس و جایگاه قواعد عمومی قراردادها

مباحث حقوق مدنی ۳ شامل «قواعد عمومی قراردادها» است و بر اساس قانون مدنی، سرفصل‌های این ترم از ماده ۱۸۳ تا ماده ۳۰۰ را پوشش می‌دهد. قواعد عمومی، اصول و فرمول‌های مشترکی هستند که در تمامی عقود و معاملات جریان دارند و برخلاف قواعد اختصاصی، وابسته به یک عقد معین نیستند.

■ **تأکید استاد** – «این ترم ما از ماده ۱۸۳ می‌خوانیم تا ماده ۳۰۰.» (00:14:30)

🎯 **در امتحان می‌آید** – «بلکه به توافقی بین طرفین صورت گرفته... می‌گیم آیا این توافقه عقد هست یا عقد نیست» (00:08:16)

مفهوم لغوی و اصطلاحی عقد و تمایز آن با ایقاع

عقد در لغت به معنای بستن و گره زدن است. در اصطلاح حقوقی، **عقد** (Contract) توافقی (Agreement) میان دو یا چند اراده است که اثر حقوقی ایجاد می‌کند؛ بنابراین جنس عقد «توافق» است، اما هر توافقی لزوماً عقد نیست مگر آنکه واجد اثر حقوقی باشد.

■ **تأکید استاد** – «عقد در معنی اصطلاحی، عقد توافقی است که اثر حقوقی داشته باشد.» (00:16:05)

در صورتی که ایجاد یا زوال اثر حقوقی تنها ناشی از یک اراده باشد و نیازی به توافق نداشته باشد (مانند طلاق)، به آن **ایقاع** گفته می‌شود و عقد به شمار نمی‌رود. اثر حقوقی ناشی از عقد می‌تواند انتقال مالکیت (مانند بیع)، ایجاد رابطه حقوقی (مانند نکاح)، ایجاد نیابت (مانند وکالت) یا ایجاد تعهد باشد. ضمانت اجرای قانونی، معیار اصلی تمایز توافق حقوقی از توافقی‌های اخلاقی و اجتماعی است.

تقسیم‌بندی عقود به معین و نامعین

عقود بر اساس پیش‌بینی احکام در قانون به دو دسته تقسیم می‌شوند:

- **عقد معین (Nominate contract):** عقود که در قانون نام و احکام مشخص دارند؛ مانند بیع، اجاره، وکالت، رهن، کفالت و هبه.
- **عقد نامعین (Innominate contract):** عقود که در قانون عنوان و احکام از پیش تعیین‌شده‌ای ندارند و در اصطلاح به آن‌ها **قرارداد** گفته می‌شود؛ مانند قرارداد تدریس یا قولنامه. این عقود منحصرأ تابع قواعد عمومی قراردادها هستند.

مفهوم معامله و الزامات

عنوان قسمت دوم قانون مدنی «در عقود و معاملات و الزامات» است:

- **معامله:** به عقدی گفته می‌شود که دارای جنبه مالی و اقتصادی باشد (مانند خرید خودرو)، در حالی که عقودی چون نکاح جنبه مالی نداشته و معامله نامیده نمی‌شوند. معامله در معنای اعم به هر عمل حقوقی مالی (عقد یا ایقاع) و در فقه در برابر عبادات (اعمال نیازمند قصد قربت) به کار می‌رود.
- **الزام:** به معنای مجبور کردن یا تعهد است. الزامات به دو دسته تقسیم می‌شوند: الزامات قراردادی که اصطلاحاً **التزام** نامیده می‌شوند، و الزامات خارج از قرارداد که ناشی از ورود خسارت بدون قرارداد است (مانند تصادف).

■ تأکید استاد — «اصطلاحاً به یه عقدی گفته می‌شه... که جنبه مالی داشته باشه، جنبه اقتصادی داشته باشه.» (00:45:26)

مفهوم تعهد و آثار قرارداد

تعهد (Obligation) دارای دو کاربرد است:

۱. معنای مصدری: به عهده گرفتن یک عمل.
 ۲. معنای حاصل مصدر: موضوع و آن چیزی که به عهده گرفته شده است.
- عقود عموماً منشأ ایجاد تعهد هستند؛ با این حال، تعهد تنها اثر عقد نیست و برخی عقود مستقیماً آثاری چون انتقال مالکیت یا اعطای نیابت را به همراه دارند.

بررسی و نقد ماده ۱۸۳ قانون مدنی

متن ماده ۱۸۳ قانون مدنی:

«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»

این ماده که مقتبس از حقوق فرانسه و حقوق روم باستان است، جامع و مانع نبوده و نقدهای زیر به آن وارد است:

۱. **انحصار به عقد عهده:** ماده تنها **عقد عهده** (عقدی که ایجاد تعهد می‌کند) را تعریف کرده و عقود تملیکی (مانند بیع و اجاره) و عقود موجد نیابت یا رابطه خانوادگی را در بر نمی‌گیرد.
۲. **انحصار به عقد یک‌طرفه:** ماده صرفاً صورت تعهد یک‌طرفه را بیان کرده و تعهدات متقابل و دوطرفه را نادیده گرفته است.

۳. **قید کلمه «نفر»:** استفاده از واژه نفر موجب شده تعریف ظاهراً به اشخاص حقیقی محدود شود، در حالی که اشخاص حقوقی و دولت‌ها نیز طرف عقد واقع می‌شوند.

۴. **ظهور در مجانی بودن:** در متن ماده به عوض و تعهد متقابل طرف دوم اشاره‌ای نشده است، در حالی که معاملات اصالتاً معوض هستند.

اصولاً هر عقد دارای دو طرف است، هرچند در هر یک از این دو طرف ممکن است یک یا چند شخص (حقیقی یا حقوقی) قرار گرفته باشند.

واژه‌نامه

اصطلاح	معادل انگلیسی	تعریف
قواعد عمومی قراردادها	—	اصول و فرمول‌های مشترک و کلی حاکم بر همه عقود و معاملات
عقد	Contract	توافقی که دارای اثر حقوقی باشد
توافق	Agreement	ترازی و هماهنگی دو یا چند اراده
ایقاع	—	عمل حقوقی یک‌طرفه که با اراده یک نفر ایجاد اثر حقوقی می‌کند
عقد معین	Nominate contract	عقدی که در قانون نام و احکام مشخص دارد
عقد نامعین	Innominate contract	عقدی که در قانون نام خاصی ندارد و تابع قواعد عمومی است
قرارداد	—	اصطلاحی برای نامیدن عقود نامعین
معامله	—	عقد یا عمل حقوقی که جنبه مالی و اقتصادی دارد
التزام	—	الزامی که به موجب عقد و قرارداد ایجاد می‌شود
تعهد	Obligation	به عهده گرفتن کاری، یا موضوعی که به عهده گرفته شده است
عقد عهدی	—	عقدی که اثر اصلی آن ایجاد تعهد است
عقد تملیکی	—	عقدی که سبب انتقال مالکیت مال می‌شود

نکات باز

- بررسی موارد استثنایی عقود ۳ طرفه که استاد ذکر جزئیات آن را به مباحث بعدی موکول کرد.

واژه‌نامهٔ این جلسه

اصطلاح	معادل	تعریف
قواعد عمومی قراردادها	—	اصول و مقررات کلی که بر همهٔ عقود و معاملات حاکم است.
عقد	contract	توافقی است که دارای اثر حقوقی باشد.
ایقاع	unilateral legal act	عملی حقوقی که با ارادهٔ یک نفر ایجاد اثر حقوقی می‌کند.
عقد معین	Nominate contract	عقدی که در قانون دارای نام و احکام مشخص است.
عقد نامعین	Innominate contract	عقدی که در قانون نام خاصی ندارد اما تابع قواعد عمومی است.
قرارداد	—	به عقد نامعین گفته می‌شود.
معامله	—	عقدی که جنبهٔ مالی و اقتصادی داشته باشد.
الزام	—	وادار کردن یا مجبور کردن؛ یا آنچه که به عهده گرفته شده است.
تعهد	obligation	به عهده گرفتن کاری؛ یا آنچه که به عهده گرفته شده است.
التزام	—	الزامی که در نتیجهٔ عقد و قرارداد به وجود می‌آید.
عقد عهده	—	عقدی که باعث ایجاد تعهد برای طرفین شود.
عقد تملیکی	—	عقدی که باعث انتقال مالکیت شود.

نکات باز

- استاد به این نکته اشاره کرد که در برخی موارد ممکن است قراردادی ۳ طرفه باشد، اما این موضوع را برای گیج نشدن دانشجویان به مباحث بعدی موکول کرد.

این جزوه به صورت خودکار از رونوشت صوت کلاس ساخته شده و ممکن است خطا داشته باشد؛ جای دفتر و کتاب مرجع را نمی‌گیرد. ۶ مورد به دلیل تأیید نشدن نقل قول حذف شد. تولید: ۱۴۰۵/۶/۴